

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

นาย สระ ต้น ทองคำ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

แม้คำฟ้องโจทก์จะมีได้ระบุว่าบริษัทที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม แต่เมื่อตอนท้ายของคำฟ้องกล่าวไว้ว่า ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวอยู่ตามหมายขังของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่พ.812/2533 พออนุมานได้ว่าเป็นส่วนประกอบของคำฟ้อง และปรากฏว่าในสำนวนคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนที่ขอฝากขังจำเลยในขณะที่เป็นผู้ต้องหาได้ระบุสถานที่เกิดเหตุที่บริษัทอยู่ที่ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว จำเลยย่อมจะเข้าใจได้ดีว่าเหตุเกิดที่ใด ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158(5).

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2533 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยกับพวกได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในบริเวณบริษัทแคปปิตัลไฮโลและอบฟิช จำกัด ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข โดยจำเลยกับพวกร่วมกันมีมีดปลายแหลม 1 เล่ม และตะกาวเหล็ก 1 อันเป็นอาวุธติดตัวไปด้วย หลังจากนั้นจำเลยกับพวกได้พยายามกรรโชกนายสุदीใจ ฉัตรทองผู้เสียหายโดยร่วมกันข่มขืนใจผู้เสียหายให้ส่งมอบปลาโอ 10 ตัว ราคา 400 บาท

และไม้แปรรูป 5 แผ่น ราคา 500 บาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแคปปิตัลไฮโล และ
อบฟิช จำกัด ให้จำเลยกับพวกโดยแสดงกิริยาขู่เข็ญว่า ในทันใดนั้นจำเลยกับพวกจะ
ใช้กำลังประทุษร้ายโดยชักอาวุธมีดและตะกาวเหล็กซึ่งติดตัวไปดังกล่าวออกมาจะ
ทำร้าย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียหายกลัวและยอมส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้ จำเลยกับพวกได้
กระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากผู้เสียหายไม่ยอมส่งมอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวให้และหลบหนีไปขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
362, 365, 337, 91, 83

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 362, 365, 337, 91, 83 เรียงกระทงลงโทษฐานบุกรุกให้จำคุก 4 ปี ฐาน
พยายามกรรโชก จำคุก 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุสถานที่เกิดเหตุ จึงเป็นฟ้องที่ไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
158(5) บัญญัติให้ฟ้องต้องมีการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จ
จริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ พอสมควรที่จะ
ทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีเมื่ออ่านฟ้องโจทก์โดยตลอดแล้วก็พอเข้าใจ ได้ว่าสถานที่
ซึ่งเกิดการกระทำผิดก็คือบริษัทแคปปิตัลไฮโล และอบฟิช จำกัด แม้จะมีได้ระบุ

บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม แต่ในตอนท้ายของคำฟ้องได้กล่าววาระหว่าง
สอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวอยู่ตามหมายขังของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่
พ.812/2533 ซึ่งพออนุโลมได้ว่าเป็นส่วนประกอบของคำฟ้องและปรากฏว่าในสำนวน
คดีหมายเลขดำที่ พ.812/2533 ซึ่งติดอยู่ตรงหน้าของสำนวนคดีนี้ นั้น ตามคำร้อง
ของพนักงานสอบสวนที่ขอฝากขังจำเลยในขณะที่เป็นผู้ต้องหาได้ระบุสถานที่เกิด
เหตุที่บริษัทดังกล่าวว่าอยู่ที่ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว จำเลยย่อมเข้าใจได้ดีว่าเหตุคดีนี้ที่ใดจึงได้ให้การ
รับสารภาพ เห็นว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่ระบุว่าชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาใหม่
ตามรูปคดี.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-วิชัย ตันติกุลานันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ